

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5005233-31.2022.4.02.5107/RJ

AGRAVANTE: DALMECIR BENTO DOS SANTOS (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por DALMECIR BENTO DOS SANTOS (evento 56) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 50) que inadmitiu o pedido regional de uniformização de jurisprudência interposto, pela ausência de indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido.

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 43) decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão monocrática do 3º Juiz Relator da 4ª Turma Recursal/SFRJ que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos laborados de 05/06/1989 a 01/03/1990, de 25/05/1993 a 22/08/1993 e de 29/04/1995 a 31/12/2012 e de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (13/06/2022) e julgou procedente o pedido remanescente, para declarar a natureza especial do serviço executado pelo autor de 27/06/1994 a 28/04/1995, o qual deverá ser convertido em tempo comum em posterior pedido de aposentadoria a ser apresentado pelo requerente.

Nas razões do agravo, o recorrente alega que o *“artigo 5º, I, mencionado na decisão, estabelece que o pedido de uniformização regional de jurisprudência é cabível quando há divergência entre decisões de Turmas Recursais da 2ª Região. Em nenhum momento o dispositivo estabelece restrição quanto à origem específica dessas decisões dentro das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais ou de Turmas Especializadas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, como dispõe o item 4 da decisão”*.

Aduz que *“decisão agravada desconsidera que, embora o recorrente tenha fundamentado seu pedido de uniformização com base em decisões das Turmas Recursais, ele também utilizou entendimentos de Turmas Especializadas do TRF da 2ª Região”*.

Por fim, afirma que a referida decisão cerceia *“todo e qualquer direito do recorrente ora jurisdicionado, em ter seu pedido analisado, privando-o de um julgamento justo, posto que este é completamente divergente com a nossa jurisprudência.”*

É o relatório. Decido.

Ab initio, cumpre informar que é incabível o pedido regional de uniformização (evento 27) apresentado contra decisão **monocrática** do 3º Juiz Relator da 4ª Turma Recursal/SFRJ (evento 22), nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001, artigo 5º, I, e 10º, § 1º, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que paradigmas julgados por Tribunais Regionais Federais não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial em sede de incidente de uniformização.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na

sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original)."

Todavia, observa-se que as partes não foram devidamente intimadas do acórdão do evento 43, prolatado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ, devendo, portanto, os presentes autos serem devolvidos à Turma Recursal de origem.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Relator do acórdão originário para decidir como entender de direito, no que tange à ausência de intimação do acórdão do evento 43.

5005233-31.2022.4.02.5107

20002208124 .V3